

1524131-91.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Nevada, visando coibir a prática de tráfico de drogas, justificando-se o direcionamento para o local descrito na denúncia porque conhecido como um "ponto de tráfico de drogas", no qual prisões anteriores ocorreram em razão da prática delitiva. Por tempo estimado pelos depoentes, entre dez a quinze minutos, permaneceram a observar o local, fazendo uso de uma viatura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1524131-91.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524131-91.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante- 2292034/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 28268308

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO ALEXANDRE CASTILHO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1268/2022

SERGIO ALEXANDRE CASTILHO, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e nos termos da denúncia de fls. 78-81 segundo a qual "[...] por volta da 16h10, SERGIO ALEXANDRE CASTILHO, qual. à fl. 28, vendia, transportava e trazia consigo drogas, com fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 13 (treze) micro tubos contendo cocaína e 10 (dez) invólucros contendo, cf. boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fl. 14 e laudo de constatação de fls. 16/19. Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado trazia consigo, transportava e guardava 13 (treze) micro tubos contendo cocaína e 10 (dez) invólucros contendo maconha. As drogas estavam separadas e embaladas individualmente, prontas para a entrega a terceiros, alocadas em uma bolsa do tipo pochete. Ademais, o denunciado efetuou efetivos atos de comercialização da droga, entregando as drogas a usuários mediante o recebimento de valores em espécie. Policiais civis em investigação realizaram observação de forma velada ("campana") e, durante a diligência, constataram que o denunciado entregava drogas a terceiros que se aproximavam, efetuavam o pagamento e rapidamente saíam dali. Em face do

ocorrido, os agentes públicos desembarcaram da viatura, dirigiram-se ao agente e o abordaram no instante em que o denunciado guardava drogas na pochete. Efetuada vistoria, os policiais encontraram as referidas drogas, bem como folhas de caderno com anotação que indicam que pelo dia a comercialização somava R\$ 3.900,00. (fl. 14). Laudo de constatação de fls. 35/38 atestou a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas em poder do denunciado. Formalmente interrogado, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fl. 08). A quantidade e variedade de drogas, a forma de acondicionamento e demais circunstâncias da prisão indicam a ocorrência do tráfico de drogas. [...]"

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudos periciais de fls. 16-19, 35-38, 116-117 e 118-120 e fotografias de fls. 22 e 41. Recebida a denúncia em 01/12/2022 (fls. 125-128). O réu foi citado em 01/12/2022 (fls. 125-128).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo o entorpecente descrito na denúncia (13 micro tubos contendo cocaína e 10 invólucros contendo maconha), em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais civis Phylipe Marion Mafra e Hernaldino Pereira Pinto relataram em sede do contraditório que na data do fato realizavam operação denominada Nevada, visando coibir a prática de tráfico de drogas, justificando-se o direcionamento para o local descrito na denúncia porque conhecido como um "ponto de tráfico de drogas", no qual prisões anteriores ocorreram em razão da prática delitiva. Por tempo estimado pelos depoentes, entre dez a quinze minutos, permaneceram a observar o local, fazendo uso de uma viatura descaracterizada.

Nessa condição, os depoentes viram o réu junto a terceira pessoa, permanecendo o réu agachado atrás de uma lixeira. Mantinham no local no momento em que terceira pessoa ali chegou e entregou algo para aquele que fazia companhia ao réu e, na sequência, o réu se agachou atrás de uma lixeira e, retirando algo, entregou àquela terceira pessoa. A dinâmica trouxe suspeitas aos depoentes que deliberaram pela abordagem, dando ensejo a uma correria, logrando-se deter apenas o réu que veio a cair durante a fuga. Ao verificarem o conteúdo existente atrás da lixeira, junto à parede, estavam as drogas descritas na denúncia.

Ao ser interrogado em juízo, o réu disse que estava no local para adquirir drogas e estaria na companhia do fornecedor, apenas, quando da aproximação policial.

Atribui a acusação contra si produto de uma trama policial a lhe forjar o crime porque queriam dinheiro para fazer um "acerto".

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada nestes autos, presta-se à convicção de que o réu tinha consigo as drogas para fins da mercancia espúria, surpreendido em franco fornecimento do entorpecente a terceiros.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal exercido sob os olhares de populares.

Em contrapartida, a escusa ofertada pelo réu se mostra inverossímil, não me parecendo crível que agissem os policiais voltados à obtenção de valor que sabidamente, não estão ao alcance daqueles que se propõe à permanência nos pontos de traficância existentes nas esquinas das vias públicas.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Não aplico relevância à existência de duas escolas nas imediações do local do crime porque não relatada qualquer ação especificamente volta às unidades de ensino

referidas.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno SERGIO ALEXANDRE CASTILHO incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

O réu ostenta condenação criminal por fato ocorrido em 18/04/2004 (certidão de folhas 51/53). Portanto, decorrido tempo elevado sem que houvesse registros criminais subsequentes, entendo viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento.

Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano 08 meses de reclusão e 167 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA